

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5242/2547

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน
จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

นางสาวสมใจ สุวัตโต กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 683, มาตรา 691, มาตรา 733
ป.วิ.พ. มาตรา 141

ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ลูกหนี้และจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันอย่าง
ลูกหนี้ร่วมร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือ
ชำระไม่ครบและโจทก์บังคับจำนองเอาจากทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ 1 แล้วไม่พอ
ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โจทก์ก็ยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่
2 จนครบถ้วนได้ จึงหาจำต้องระบุว่าหากบังคับจำนองเอาจากทรัพย์สินจำนองของจำเลย
ที่ 1 ได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้โจทก์มีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยที่ 2 อีกด้วยไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ผู้กู้และจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้
ร่วมร่วมกันชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ ถ้าไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่
๒๘๑๓๘ ตำบลบางขุนศรี (บางเสาธง) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อม

สิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ ๑ ที่จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองชำระหนี้โจทก์จนครบ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ตามฟ้องโจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้น โจทก์เกรงว่าหากบังคับเอาทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ โจทก์จะไม่สามารถบังคับเอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ ๒ เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์จนครบถ้วนได้นั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้องให้แก่โจทก์แล้ว ดังนั้น หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบและโจทก์บังคับจำนองเอาจากทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ ๑ แล้วยังไม่พอชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์ก็ยังคงมีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอย่างลูกหนี้ร่วมจนครบถ้วนได้ จึงหาจำต้องระบุว่า หากบังคับจำนองเอาจากทรัพย์สินจำนองของจำเลยที่ ๑ ได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้โจทก์มีสิทธิบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ ๒ ได้อีกด้วยไม่ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นชัดเจนแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติทานนท์-ประชา ประสงค์จรรยา-องอาจ โรจนสุพจน์)

ศาลแพ่ง - นายนภาศักดิ์ เล้าภารณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายดิเรก อิงคนินันท์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------